

התובעת:
המשיבה

לה-ולי בע"מ, ח.פ.
באמצעות ב"כ עו"ד
מר חוב
טלפון :
פקס :
דואל :

- נ ג ד -

הנתבעת:

שקט נפשי חברה לביטוח בע"מ, ח.פ.
שכתובתה
באמצעות ב"כ עו"ד
מר חוב
טלפון :
פקס :
דואל :

המבקשת

בקשה לחיוב בהפקדת ערובה להוצאות כתנאי לניהול הליך

בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיבה להפקיד ערובה להוצאות המבקשת שלא תפחת מסך 70,000 ש"ח שאם לא כן תמחק תביעתה, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 353א לחוק החברות, התשנ"ט-1999. ואלה טעמי הבקשה:

1. ענינו בתביעה לשיפוי נזקי שריפה נטענים (ומוכחים) בסך 3,500,000 ש"ח שנגרמו לכאורה למשיבה כתוצאה משריפת מפעלה. המבקשת היא חברת הביטוח שביטחה את המפעל. אלא שמקור השריפה בהצתה מכוונת של המפעל על ידי מנהלה ובעליה של המשיבה, והראיות לכך יוצגו בכתב ההגנה ובמסגרת התיק העיקרי.
2. המשיבה מצויה בקשיים כלכליים תקופה ארוכה ועומדת על סף חדלות פירעון. הדברים עולים במפורש מהתכתבויות בין השתיים בעניין גובה דמי הביטוח בעת ניהול משא ומתן לחידוש הפוליסה לשנת 2024, ומדוחות כספיים שהציגה המשיבה במסגרתו.

 - עותק מחילופי ההתכתבויות מצ"ב ומסומן 1
 - עותק דוחות כספיים של התובעת מצ"ב ומסומן 2

3. ניהול הגנה בתביעה בסכום גבוה שכזה כרוך בהוצאות רבות. בין היתר יידרשו חוות דעת מומחים, עריכת חקירות ותשלום לעורכי דין. אף כי המבקשת סמוכה ובטוחה כי בסופו של דבר התביעה תידחה, קיים חשש מבוסס כי המשיבה לא תוכל לשלם את ההוצאות שיפסקו לחובתה לאור תביעת הכזב שהגישה. מכאן בקשה זו.

הטיעון המשפטי

4. **הכלל – הפקדת ערובה להבטחת הוצאות:** סעיף 353א לחוק החברות, התשנ"ט-1999, קובע כי כאשר חברה בע"מ מגישה תביעה נתונה לבית המשפט סמכות להורות כי תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה. כעולה מלשון הסעיף ומהפסיקה, חיוב חברה בע"מ בהפקדת ערובה הוא הכלל ומתן פטור מהפקדה הוא החריג (רע"א 123/24 ספריי בע"מ נ' פריזורה בע"מ).
5. **נסיבות העניין מצדיקות הפקדת ערובה:** בחיוב להפקיד ערובה יש לבחון, בין היתר, את מידת הפגיעה בזכות הגישה לערכאות של התובעת לעומת הפגיעה בזכות הקניין של הנתבע; תום לבם של הצדדים; סיכויי ההליך; מצבה הכלכלי של התובעת; סכום התביעה וכן את מורכבות ההליך הצפוי ואורכו (רע"א 456/24 שלהבת אדמוני נ' תנורי החום בע"מ).

6. הנסיבות כולן מצדיקות חיוב בהפקדת ערובה כתנאי לקיום ההליך : הפקדת ערובה לא תפגע בזכות הגישה לערכאות של המשיבה, שעלה בידה לשלם את האגרה הכרוכה בהגשת תביעה בסכום כה גבוה. לעומת זאת ככל שתפסיד המשיבה בתביעתה, סביר שתפנה למסלול של חדלות פרעון באופן שיגרום פגיעה כלכלית למבקשת. כעולה מההתכתבויות ומהדוחות הכספיים שצורפו (נספחים 1-2), מצבה הכלכלי של המשיבה רע. תביעות מסוג התביעה שלפנינו כרוך כאמור, בהוצאות מרובות. 7. החיוב בהפקדת ערובה מתבקש ומוצדק גם בשל כך שמדובר בתביעה בסכום ניכר שהוגשה בחוסר תום לב מובהק, שלא לומר בתרמית, שכן האחראי לדליקה במפעל הוא לא אחר מבעלי המשיבה. סיכויי התביעה, אפוא, אפסיים עד בלתי קיימים.
8. לאור גובה הסכום הנתבע והצורך להוכיח מי הגורם שעמד מאחורי ההצתה, כמו גם את מפורכות הנזק הנתבע, ברי כי מדובר יהיה בהליך מורכב וממושך בעל עלויות רבות.
9. **גובה הערבות:** סכום הערבות המבוקש מידתי ביחס לעלויות ניהול תביעה שכזו והוא מהווה 2% בלבד מסכומה. אין מדובר בסכום שיחסום למשיבה את הגישה לערכאות – מדובר בחברה ובעליה יוכלו לגייס את הסכום המבוקש כפי שגייסו את סכום האגרה. למעשה, ככל שתטען המשיבה כי אין באפשרותה לגייס את הכסף, יהווה הדבר חיזוק לכך שמדובר בתביעת סרק (ר' רע"א 678/24 **אן. פיננסים בע"מ נ' פז זהבי**).
10. נוכח סיכויי התביעה הנמוכים, ברי כי הנ"ל תדחה בסופה והמשיבה תחויב בהוצאות משמעותיות לאור סכום התביעה ומשמדובר בנסיון תרמית. אלא שאז תעמוד המבקשת בפני שוקת שבורה בהעדר יכולת של המשיבה לשלם את הוצאות המשפט שיושתו עליה.

סיכום

11. משכך מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבה בהפקדת ערובה להוצאות המבקשת כמבוקש. עוד מתבקש בית המשפט הנכבד להאריך את המועד להגשת כתב הגנה ב-60 ימים עד לאחר מתן החלטתו וככל שיורה על הפקת ערבות, ב-60 ימים עד לאחר הפקדת הערבות. מצורף תצהיר מנהל הנתבעת לאימות העובדות הנזכרות בה ויפוי כח.

עו"ד,
ב"כ העותרת